

[예상][09.04-1]무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 사안에 대한 판단

【문제 9.4】

<사례>

행정청 A는 관내 도로 확장 공사를 위해 甲 소유의 토지에 대하여 수용재결을 내렸고, 현재 공사는 90% 이상 진행되어 도로의 외형이 갖춰진 상태이다. 甲은 해당 수용재결의 절차상 중대한 하자가 존재하여 "당연무효"라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 심리 결과 법원은 수용재결에 실제로 중대하고 명백한 하자가 있어 무효 사유에 해당한다고 판단하였다. 그러나 행정청 A는 공사가 거의 완료된 시점에서 수용재결이 무효로 확정될 경우 이미 투입된 막대한 예산이 낭비되고 교통 혼란이 야기되는 등 공공복리에 중대한 지장을 초래할 것이라며 "사정판결"을 내려달라고 주장한다. 한편, 甲은 소송에서 승소할 경우 해당 판결의 효력이 처분청인 A 외에 다른 국가기관에도 미치는지 궁금해하고 있다.

(물음 1) 무효확인소송에서 행정소송법 제 28 조의 사정판결 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 학설 및 대법원 판례의 입장을 서술하고, 사안의 수용재결이 무효인 경우 법원이 사정판결을 내릴 수 있는지 답하라.